Suvestinė redakcija nuo 2025-11-01

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 71-1326, i. k. 0931010ISTA000I-323

Nauja redakcija nuo 2004-02-21:
Nr. IX-2009, 2004-02-05, Žin. 2004, Nr. 28-877 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2009

LIETUVOS RESPUBLIKOS MELIORACIJOS ĮSTATYMAS

1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323
Vilnius

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga, taip pat melioracijos organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, melioracijos statinių nurašymą bei melioracijos finansavimo tvarką.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. **Bendro naudojimo melioracijos sistema** – grupė melioracijos statinių, esančių dviejų ar daugiau melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypuose.

2. **Melioracija** – dirvožemio gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą.

3. **Melioracijos darbai** – naujų melioracijos statinių statyba, esamų melioracijos statinių rekonstravimas, remontas, nugriovimas, šių statinių priežiūra, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių įgyvendinimas.

4. **Melioracijos sistema** – grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.

5. **Melioracijos statiniai** – melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).

6. **Melioruota žemė** – žemės plotas, kuriame drėgmės režimas reguliuojamas melioracijos sistema.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

7. **Ūkinė melioracijos sistema** – grupė melioracijos statinių, esančių viename melioruotos žemės sklype.

8. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

II SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ NUOSAVYBĖ

3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

2. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

III SKYRIUS
ŽEMĖS SAVININKŲ AR KITŲ NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA, NAUDOJIMU IR APSAUGA

4 straipsnis. Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės

Žemės savininkai ar kiti naudotojai turi teisę:

1) nemokamai gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų apie melioracijos priemonių, finansuojamų valstybės lėšomis, įgyvendinimą, taip pat informaciją ir techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius;

Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XIII-3131, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15376

2) dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijose svarstant melioracijos priemones ir projektus, susijusius su jų interesais;

Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XIII-3131, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15376

3) reikalauti melioracijos statinių projekto ir jo ekspertizės, jei jų žemėje statomi nauji ar rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai;

4) reikalauti atlyginti nuostolius, jiems padarytus kitų asmenų atliekant melioracijos darbus bendro naudojimo ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose melioracijos sistemose arba atsiradusius ne dėl jų kaltės sugedus bendro naudojimo melioracijos sistemų statiniams ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams;

5) steigti juridinius asmenis ar sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ūkinėms ir bendro naudojimo melioracijos sistemoms statyti ar jų veikimui užtikrinti.

5 straipsnis. Žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos

1. Žemės savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prižiūrėti, remontuoti bei rekonstruoti jų žemėje melioracijos statinius, reikalingus kitų savininkų žemei melioruoti. Žemės savininkams ir kitiems naudotojams dėl to padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

2. Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruoti privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6 straipsnis. Melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos

Melioruotos žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo:

1) naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius, nuosavybės teise priklausančius žemės savininkui, ir skubiai remontuoti, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai;

2) valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius leisti tikrinti valstybinę priežiūrą atliekančioms ir patikėjimo teise juos valdančioms bei eksploatuojančioms institucijoms, o mokymo ir mokslo įstaigų specialistams – nepadarant žalos tirti bei rinkti duomenis apie šių statinių būklę;

3) pagal iš anksto suderintą su statytoju darbų grafiką leisti atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto arba rekonstravimo darbus;

4) derinti žemės kasimo darbus su kitais, kurių turtui ar interesams gali būti padaryta žala, žemės savininkais ir institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius;

5) atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams neteisėtais veiksmais padarytą žalą.

IV SKYRIUS
MELIORACIJOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS. MELIORACIJOS PROJEKTAVIMAS, STATYBA, EKSPERTIZĖ, MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITA

7 straipsnis. Melioracijos organizavimas ir valdymas

1. Žemės ūkio ministerija rengia Vyriausybės tvirtinamas nacionalines plėtros programas, kuriose planuojamos melioracijos priemonės, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimą, nustato melioracijos prioritetus, koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą šioje srityje, kartu su Aplinkos ministerija, kuriai pagal Statybos įstatymą pavesta rengti statybos techninius reglamentus, rengia melioracijos statinių projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti normatyvinius dokumentus ir juos tvirtina, nustato melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimo melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams tvarką.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-3131, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15376

2. Žemės ūkio ministro įgaliota institucija žemės ūkio ministro nustatyta tvarka:

1) atlieka melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą;

2) kontroliuoja ir koordinuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų, finansuojamų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis, rengimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XI-787, 2010-04-27, Žin., 2010, Nr. 54-2650 (2010-05-11), i. k. 1101010ISTA00XI-787
Nr. XIV-1308, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15635
Nr. XIV-2069, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12752
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

3. Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės.

4. Naujų melioracijos statinių, išskyrus nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, statybą, esamų rekonstravimą, remontą ir priežiūrą organizuoja žemės savininkai.

8 straipsnis. Melioracijos statinių projektavimas, statyba ir ekspertizė

1. Melioracijos statinio projektavimas, melioracijos statinio projekto ir melioracijos statinio ekspertizė, statyba, statybos techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra, statinio pripažinimas tinkamu naudoti bei valstybinė priežiūra atliekama įstatymų nustatyta tvarka.

2. Melioracijos statinių projektų, kuriais įgyvendinamos nacionalinių plėtros programų priemonės, ekspertizė privaloma.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-3131, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15376

3. Melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizę (išskyrus avarinių gedimų šalinimo darbus), melioracijos statinių statybą turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XI-787, 2010-04-27, Žin., 2010, Nr. 54-2650 (2010-05-11), i. k. 1101010ISTA00XI-787

9 straipsnis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita yra sudedamoji Žemės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto rinkinio dalis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarką nustato žemės ūkio ministras.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

V SKYRIUS
MELIORACIJOS FINANSAVIMAS

10 straipsnis. Melioracijos finansavimas

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstravimo darbus finansuoja valstybė. Seimas tvirtina biudžeto asignavimus melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį.

2. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka valstybė teikia finansinę paramą melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti. Tam tikslui naudojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšos.

3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimą dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuoja inžinerinių statinių statytojai. Kitų melioracijos statinių rekonstravimą dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuoja inžinerinių statinių statytojai, jeigu nesusitariama kitaip.

VI SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ NURAŠYMAS

11 straipsnis. Melioracijos statinių nurašymas

1. Nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantys urbanizuotose ir (ar) urbanizuojamose teritorijose esantys drenažo rinktuvai, kurie statybos metu buvo įrengti iš aplinkai ir žmogaus sveikatai nekenksmingų medžiagų ir kurių išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, neišardomi, paliekami savaime sunykti.

2. Nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantys grioviai ir (ar) sureguliuoti upeliai neišardomi, paliekami savaime atsikurti.

3. Pagrindinė žemės ūkio paskirties žemės naudojimo paskirtis, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, keičiama tik nurašius, išardžius bei likvidavus šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus valstybei nuosavybės teise priklausančius urbanizuotose ir (ar) urbanizuojamose teritorijose esančius melioracijos statinius ir savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl šių melioracijos statinių likvidavimo. Jeigu keičiant pagrindinę žemės ūkio paskirties žemės naudojimo paskirtį šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių išardymas bei likvidavimas darys žalą kitų asmenų interesams, turtui ir (ar) gamtinei aplinkai, šiuos melioracijos statinius privačios žemės savininkas, savivaldybė ar valstybinės žemės naudotojas privalo iškelti į kitą vietą arba kitaip pertvarkyti parengęs melioracijos statinių iškėlimo projektą vadovaudamasis žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

4. Nurašius melioracijos statinius, melioracijos statiniai ir melioruota žemė išbraukiami iš melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos.

Papildyta skyriumi:
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. I-943, 1995-06-13, Žin., 1995, Nr. 53-1298 (1995-06-28), i. k. 0951010ISTA000I-943
Dėl Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-243, 1997-06-10, Žin., 1997, Nr. 59-1362 (1997-06-25), i. k. 0971010ISTAVIII-243
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5, 7, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-313, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1543 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-313
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-634, 2001-12-10, Žin., 2001, Nr. 110-3985 (2001-12-29), i. k. 1011010ISTA00IX-634
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

5.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-2009, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-877 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2009
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

6.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-787, 2010-04-27, Žin., 2010, Nr. 54-2650 (2010-05-11), i. k. 1101010ISTA00XI-787
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

7.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3131, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15376
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

8.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XIV-1308, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15635
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

9.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XIV-2069, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12752
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

10.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XV-282, 2025-06-16, paskelbta TAR 2025-06-20, i. k. 2025-11278
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 1, 2, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI skyriumi įstatymas